중대범죄수사청 수사관의 이의제기 절차 등에 관한 지침

<중대범죄수사청 예규 제13호, 2026. 10. 7. 제정>

중대범죄수사청(수사정책담당관실), 02-2609-4270

제1조(목적) 이 지침은 「중대범죄수사청 조직 및 운영에 관한 법률」 제41조제2항에 따른 중대범죄수사청수사관(이하 "수사관"이라 한다)의 이의제기 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(이의제기 전 숙의) 수사관과 그의 소속 부서 상급자는 구체적 사건과 관련된 지휘·감독의 적법성 또는 정당성에 대하여 이견이 있는 경우, 이의제기에 앞서 그 이견의 해소를 위하여 충분히 논의한다.

제3조(이의제기서 제출) ① 수사관은 제2조에 의한 숙의를 거친 이후에도 상급자의 지휘·감독이 유지되고 이에 대하여 여전히 이견이 존재하는 경우, 별지 제1호 서식의 이의제기서를 작성하여 상급자에게 제출할 수 있다.

② 상급자는 제출된 이의제기서에 의견을 부기하고 소속 기관장에게 제출한다. 다만, 차상급자가 있는 때에는 차상급자를 경유하여 기관장에게 이를 제출한다.

③ 상급자가 기관장인 경우 이의제기서에 그 의견을 부기함으로써 제출된 것으로 본다.

제4조(기관장의 조치) ① 기관장은 제3조제2항의 이의제기서를 제출받은 때에는 별지 제2호 서식에 따라 중대범죄수사청장에게 이의제기 발생보고를 한다.

② 기관장은 이의제기된 사항에 대하여 결정한 후 이의제기 수사관, 상급자, 그 밖의 소속 수사관에게 이에 관한 지시를 하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③ 기관장은 제2항의 조치를 하기 전에 수사심의위원회 또는 부서장회의 등에 이의제기된 사항을 회부하여 그 의견을 들을 수 있다.

④ 기관장은 제2항 또는 제3항에 따라 이의제기에 대하여 조치를 한 때에는 그 결과를 이의제기 수사관 및 상급자에게 통보하고, 별지 제3호 서식에 따라 중대범죄수사청장에게 보고한다.

제5조(수명의무 및 불이익 금지) ① 이의제기 수사관, 상급자, 그 밖의 소속 수사관은 법령위반 등 특별한 사정이 없는한 제4조제2항에 따른 기관장의 지시를 따라야 한다.

② 제3조제1항에 따라 이의를 제기한 수사관은 이의제기를 이유로 인사, 보직, 징계 등 어떠한 신분상·근무조건상의 불이익을 받지 아니한다.

제6조(관련서류의 보존 및 비공개) ① 기관장은 수사관의 이의제기와 관련된 서류를 이의제기가 있었던 날로부터 10년간 보존한다.

② 제1항에 따라 보존된 서류는 비공개로 한다.

③ 이의제기 수사관, 상급자, 기관장 기타 이의제기 절차에 관련된 사람은 이의제기의 내용, 이의제기 사유, 최종 처리결과 등을 외부에 공개하여서는 아니 된다.

제7조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제13호, 2026. 10. 7.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026. 10. 7.부터 시행한다.

(별지 제1호 서식)

이 의 제 기 서

<table>
<tr><td>사건번호</td><td></td><td>죄명</td><td></td><td>피의자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">이의제기</td><td colspan="4" rowspan="4">(이의제기 사유, 별지 사용 가능)</td></tr>
<tr><td>소속/직책</td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">상급자 의견</td><td colspan="4" rowspan="4">(의견부기, 별지 사용 가능)</td></tr>
<tr><td>소속/직책</td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">비고</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

2026. . .

○○지방중대범죄수사청

이의제기자 ㊞

상 급 자 ㊞

(별지 제2호 서식)

이의제기 발생보고

수신 : 중대범죄수사청장

제목 : 이의제기 발생보고

아래 사건에 대하여 별첨과 같이 이의제기가 발생하였음을 보고합니다.

사건번호		**죄명**		**피의자**	
이의제기 검사			**상급자**		

※ 별첨 : 이의제기서 사본 1부. 끝.

2026. . .

○○지방중대범죄수사청장 ㊞

(별지 제3호 서식)

이의제기 처리보고

수신 : 중대범죄수사청장

제목 : 이의제기 처리보고

이의제기된 사건에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 보고합니다.

<table>
<tr><td>사건번호</td><td></td><td>죄명</td><td></td><td>피의자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">이의제기</td><td colspan="4" rowspan="4">(이의제기 사유 요지)</td></tr>
<tr><td>소속/직책</td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">상급자 의견</td><td colspan="4" rowspan="4">(부기의견 요지)</td></tr>
<tr><td>소속/직책</td><td></td></tr>
<tr><td>성명</td><td></td></tr>
<tr><td>일자</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">기관장 조치</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">비고</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

※ 별첨 : 이의제기 처리 관련 서류 사본 각 1부

2026. . .

○○지방중대범죄수사청장 ㊞